

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4101 -
4102/2532

นาย ปราโมทย์ สงวน เชื้อ
นาย บรรจบ สงวน เชื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 40

การที่ศาลเชื่อว่าทนายจำเลยป่วยจริงเพราะมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมคำร้องขอเลื่อนคดีจึงอนุญาตให้เลื่อนคดีเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบ มิได้เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 เมื่อการสั่งเลื่อนคดีดังกล่าวไม่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้ว แม้ความจะปรากฏต่อมาว่าจำเลยเสนอใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่ตรงต่อความจริงต่อศาลเพื่อขอเลื่อนคดี ศาลจะยกเลิกเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท 2 แปลงขอให้พิพากษาให้จำเลยคืนโฉนดที่ดิน 2 แปลง พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยดูแลผลประโยชน์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง จำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว แต่ใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งให้โจทก์โอนที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงให้จำเลย หากไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่ผู้เดียว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำสืบก่อน ถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลย และพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาท 2 แปลง และหนังสือมอบอำนาจคืนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานจำเลย ขอให้สืบพยานจำเลยต่อไป และอุทธรณ์ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยไม่ชอบพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและนำพยานเข้าสืบได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป และให้ยกอุทธรณ์จำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของโจทก์ว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีแล้ว ภายหลังกลับสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ว่า ความว่า ศาลชั้นต้นซึ่งสองสถานให้จำเลยนำสืบก่อนและนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 9 กรกฎาคม 2529 และวันที่ 1 สิงหาคม 2529 วันที่ 9 กรกฎาคม 2529 ทนายโจทก์และตัวจำเลยมาศาล มีคำร้องของทนายจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานครออกหาเสียงตราครุฑ มีอาการไม่สบาย วิงเวียนศีรษะ เป็นลมไม่สามารถว่าความได้ ทนายโจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 1 สิงหาคม 2529 เวลา 9 นาฬิกาถึงวันนัดทนายโจทก์และจำเลยมาศาล มีคำร้องขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยว่าป่วยไม่สามารถมาศาลได้ มีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย ระบุว่าทนายจำเลยป่วย ปวดท้อง

ต้องเสีย ทนายโจทก์คัดค้านว่าทนายจำเลยไม่ได้ป่วยจริงตามใบรับรองแพทย์ ศาล
ชั้นต้นเห็นว่าทนายจำเลยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงควรให้โอกาสทนายจำเลยอีกนัด
หนึ่ง จึงอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 12 และ 26 กันยายน
2529 เวลา 9 นาฬิกา วันที่ 12 กันยายน 2529 ทนายโจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้น
ว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 ทนายจำเลยไม่ได้ป่วยแต่ได้ไปว่าความที่ศาลแพ่งใน
คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 11258/2527 ระหว่าง นายเสริมสุข บุญครอง กับพวก โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนานครก่อสร้างกับพวก จำเลย โดยแนบหลักฐานภาพถ่ายใบ
แต่งทนายและรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม
2529 ต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสอบถามทนายจำเลยแถลงว่าในวันดังกล่าวตนป่วย
จริงและพักอยู่ที่บ้าน ทนายจำเลยเห็นว่าตนมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ศาลและสามารถจะไป
ศาลแพ่งได้ จึงได้ไปว่าความที่ศาลแพ่งในวันดังกล่าวและว่าไม่มีเจตนาประวิงคดี
ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำแถลงของทนายจำเลยไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ถือว่าจำเลยมีเจตนา
ประวิงคดีจึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อนุญาตให้เลื่อนคดีในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2529 เป็นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบ
พยาน จึงให้สืบพยานจำเลยในวันนั้นเสียและให้ทำการสืบพยานโจทก์ต่อไปในวัน
ที่ 26 กันยายน 2529 เวลา 9 นาฬิกา ถึงวันนัด ศาลชั้นต้นได้สืบพยานโจทก์จนหมด
พยานโจทก์รวม 2 ปาแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2529 ดังนี้
ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นเชื่อว่าทนายจำเลยป่วยจริงเพราะมีใบรับรองแพทย์
แนบมาพร้อมคำร้อง จึงได้อนุญาตให้เลื่อนคดีนี้เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่
ชอบแล้ว มิได้เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 27 เพราะมิได้มีกฎหมายบัญญัติว่า การขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายป่วยจะ
ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยเสมอไป การที่ฝ่ายจำเลยเสนอใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ไม่ตรงต่อความจริงต่อศาลเพื่อขอเลื่อนคดีก็เป็นการกระทำอีกอันหนึ่งต่างหาก ดังนั้น
เมื่อการสั่งเลื่อนคดีของศาลชั้นต้นไม่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้ว ศาลชั้นต้น

จะยกเลิกเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและนำพยานเข้าสืบได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>